

CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA ACAEL MULTIFUNCIONAL, S.A. DE C.V., POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA COMISIONISTA", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA "FILA SYSTEMS, S.A. DE C.V., POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL C. JORGE ARREGUÍ SALIN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL COMITENTE", Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A. Declara "LA COMISIONISTA", a través de su Representante legal:

- I. Ser una persona moral debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana, así como se acredita con la Póliza número 1,845 de fecha del 17 de septiembre del 2021, ante la fe del Licenciado Carlos Enrique Horner Villaseñor, Corredor Público número 17 del Estado de Jalisco.
- II. Las facultades con las que comparece su representante legal, la C. KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ al momento de la celebración del presente contrato no le han sido revocadas, limitadas o modificadas de ninguna manera, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 796, con fecha del 26 de septiembre del año 2022, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Aguirre Anguiano, Notario Público número 12 de Tonalá, Jalisco, actuando en el protocolo y asociado al Titular de la Notaría Pública número 04 de Tonalá, Jalisco.
- III. Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave AMU210917255.
- IV. Que cuenta con la capacidad, infraestructura y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.



**COPIA CERTIFICADA
COTEJADO^[1]**



- V. Se le informo a "EL PRESTATARIO" los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del presente contrato.



B. Declara "EL COMITENTE", a través de su Representante legal:

- I. Ser una persona moral debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana, así como se acredita con la Escritura Pública número 4,468, con fecha del 08 de agosto del año 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Cornejo Gómez, Titular de la Notaria Pública número 105 de Guadalajara, Jalisco.
- II. Las facultades con las que comparece su representante legal, el C. **JORGE ARREGUI SALIN** al momento de la celebración del presente contrato no le han sido revocadas, limitadas o modificadas de ninguna manera, tal y como lo hace constar con la Póliza número 2,619, con fecha del 17 de octubre del 2016, otorgado ante la fe del Licenciado Gerardo Ramírez Organista, Corredor Público número 49 del Estado de Jalisco.
- III. Esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **FSY1108092H3**.
- IV. Que es su deseo obligarse a lo establecido en el presente contrato.

C. Declaran "LAS PARTES":

- I. Que es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente contrato, por lo que manifiestan que no ha mediado el dolo, error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar la nulidad del presente contrato.
- II. Que cuentan con la capacidad legal, administrativa y económica suficiente para hacer frente a las obligaciones aquí pactadas.



- III. Que en caso de que este contrato tenga apéndices y/o anexos, estos, una vez firmados por las partes, se consideran parte integrante del mismo y por ende obligan a **"LAS PARTES"** en todos sus términos. En caso de existir una contradicción o inconsistencia entre el texto de los anexos y el clausulado del presente contrato, regirá este último.
- IV. Aceptan que toda la información proporcionada para los efectos de este contrato se debe mantener de manera confidencial con terceros, como más adelante se detalla en el presente acuerdo de voluntades.
- V. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen, obligándose de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - **"LA COMISIONISTA"**, le confiere a **"EL COMITENTE"** la comisión mercantil, en términos del artículo 273 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES) del Código de Comercio, consistentes en realizar la promoción de **"COMISIÓN POR VENTA DE MARMOL Y GRANITO"**, entre otras, que sean indicadas por **"LA COMISIONISTA"**.

SEGUNDA. - **"EL COMITENTE"** se obliga a favor con **"LA COMISIONISTA"** los servicios mencionados en la cláusula anterior, con elementos, herramientas e instrumentos propios.

TERCERA. - **"EL COMITENTE"** podrá disponer de su tiempo libremente como mejor le convenga en el desempeño de su actividad como tal.

CUARTA. - **"LA COMISIONISTA"** queda excluido de supervisar, o girar órdenes en el desempeño de su actividad relativos con **"EL COMITENTE"**, en virtud de que este último es un profesional en el ramo.



**COPIA CERTIFICADA
COTEJADO**



ACAEL FUNCIONAL

QUINTA. - "LAS PARTES" convienen que la dependencia entre "EL COMITENTE" y "LA COMISIONISTA" durará solo el tiempo necesario para la ejecución de los actos que originan este contrato, mismo que será por 1 (un) año.

SEXTA. - "LAS PARTES" están de acuerdo en que "EL COMITENTE" cuenta con plena libertad para ocuparse de otros asuntos distintos a los originarios con "LA COMISIONISTA", por lo que no se encuentra sujeto a una sujeción y dependencia que dieran a este contrato las características de un contrato de trabajo.

SÉPTIMA. - "LAS PARTES" declaran que "LA COMISIONISTA" actuará como un intermediario, esto es, como un comerciante, y sus operaciones se reputan actos de comercio, en los términos del artículo 75 (SETENTA Y CINCO) fracción XII (DÉCIMA SEGUNDA) del Código de Comercio.

OCTAVA. - "LAS PARTES" convienen en que "EL COMITENTE" no queda sujeto a un horario determinado para desempeñar su actividad comercial, en virtud de que no recibirá pago de salario alguno sino una comisión mercantil, de acuerdo con lo establecido en la legislación mercantil aplicable.

NOVENA. - "LAS PARTES" convienen en que, en la celebración de este contrato, no existe subordinación alguna, mediante la retribución de un salario, por lo que "EL COMITENTE" no se le considerará empleado y/o trabajador al servicio de "LA COMISIONISTA" como particular, máxime de que no tiene la obligación de este último de cumplir con un horario de trabajo en el que éste a disposición con "LA COMISIONISTA".

DÉCIMA. - "LAS PARTES" declaran que "EL COMITENTE" en ningún momento percibirá un sueldo adecuado a una relación laboral de una jornada, pues únicamente se le entregará una comisión meramente mercantil.

DÉCIMA PRIMERA. - "LA COMISIONISTA" pagará a "EL COMITENTE" por cada operación terminada, una contraprestación la cual fue pactada entre "LAS PARTES",

previa presentación del comprobante fiscal correspondiente, que deberá contener todos los requisitos que determine las autoridades fiscales correspondientes.

DECIMA SEGUNDA. - Los días en que se efectuarán los pagos de comisiones mercantiles serán el último día hábil de cada mes, previa validación de las actividades realizadas.

DECIMA TERCERA. - Son causas de rescisión del presente contrato:

1. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por las partes en este contrato.
2. Suspensión de los trabajos de comisión, excepto en casos de fuerza mayor acreditada.
3. La contravención o incumplimiento a las cláusulas del presente contrato y leyes aplicables.

DÉCIMA CUARTA. - "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato será por 1 (uno) año, tal y como se menciona en la Cláusula Quinta del presente, y queda supeditada a la conclusión de las comisiones descritas en el mismo, sin embargo, cualquiera de "LAS PARTES" podrá darlo por terminado anticipadamente mediante notificación escrita a la otra con 30 (TREINTA) días de anticipación a la fecha en que se pretenda darlo por terminado, previo cumplimiento de las actividades pactadas.

Así mismo, "LA COMISIONISTA" acuerda que la vigencia del presente contrato seguirá surtiendo efectos cuando "EL COMITENTE" fallezca o se encuentre legalmente impedido para realizar cualquier tipo de actividades materia del contrato, pudiendo designar un beneficiario, por el porcentaje, pactado en la Cláusula Décima Primera.

DÉCIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD. - Conforme a la declaración tercera, inciso "3" se considerará información confidencial y podrá consistir en manera enunciativa mas no limitativa en lo siguiente:

**COPIA CERTIFICADA
COTEJADO**^{5]}

Datos, información, documentos técnicos, procedimiento, estrategias fiscales todo tipo de servicios de apoyo para personas físicas y jurídicas nacionales e internacionales, costos, estrategias, secretos comerciales, información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo, reportes, síntesis, compilaciones, análisis o cualquier material similar que cada una de las partes o consultores o asesores hubiere elaborado con base en la Información Confidencial y cualquier información revelada en relación con **"LA COMISIONISTA"** y con terceras personas relacionadas con la misma.

"EL COMITENTE" reconoce que todos aquellos productos, proyectos o servicios que desarrollará con motivo de la información confidencial pactada en este contrato son propiedad exclusiva de **"LA COMISIONISTA"**.

"EL COMITENTE" no podrá adjudicarse por ningún título o mecanismo la autoría, propiedad o derechos sobre lo que genere o desarrolle con base en la Información Confidencial que le haya sido proporcionada por **"LA COMISIONISTA"** o que hubiese obtenido por cualquier medio de la otra parte.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta cláusula, **"LA COMISIONISTA"** deberá pagar los daños y perjuicios causados a **"EL COMITENTE"**.

"EL COMITENTE" se compromete a pagar a favor de **"LA COMISIONISTA"** los daños y perjuicios respectivos más los intereses moratorios la pena convencional, cantidad que, en todo caso no podrá ser inferior a la suma de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N) y que será exigible de inmediato, sirviendo este convenio como documento base para la acción correspondiente.

DÉCIMA SEXTA. - Lo relativo a su interpretación, cumplimiento y ejecución corresponderá a la jurisdicción de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de





ACAEL FUNCIONAL

MATERIAL PARA CONSTRUCCION



Jalisco, renunciando expresamente "LAS PARTES" a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio o de cualquier otra causa presente o futura.

Ambas partes, reconociendo que han leído y comprendido el contenido del presente contrato, y estando de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas, lo firman en dos ejemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.

"LA COMISIONISTA"

KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ
En Representación de
ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.

"EL COMITENTE"

JORGE ARREGUI SALIN
En Representación de
FILA SYSTEMS, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

**COPIA CERTIFICADA
COTEJADO**

-----EL LICENCIADO **JESÚS GUILLERMO RAMOS OROZCO**, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 63 SESENTA Y TRES, ASOCIADO AL LICENCIADO RODOLFO RAMOS MENCHACA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 117 CIENTO DIECISIETE AMBOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN NOTARIAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO, EN EL EJEMPLAR NÚMERO 16 DIECISÉIS, SECCIÓN II DOS ROMANO, TOMO CCCLXIX TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE ROMANO, DE FECHA 17 DIECISIETE DE MARZO DE 2011 DOS MIL ONCE.-----

-----**CERTIFICA:**-----

---- QUE LA PRESENTE ES TRASUNTO FIEL DE SU ORIGINAL, LA CUAL TUVE A LA VISTA COTEJÁNDOLA Y LA QUE CERTIFICO, PARA Y A SOLICITUD DE **KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ**, A QUIEN CONCEPTUO CON CAPACIDAD LEGAL Y ES DE MI CONOCIMIENTO. -----

----“ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA.” -----

----SE EXPIDE PARA LOS FINES QUE LE CONVENGAN Y VA EN 4 CUATRO HOJAS UTILES ESCRITAS POR AMBOS LADOS CON EXCEPCION DE LA ULTIMA ESCRITA SOLO POR EL ANVERSO.- DOY FE.-----

----GUADALAJARA, JALISCO, A 7 SIETE DE MAYO DEL AÑO 2026 DOS MIL VEINTISÉIS.-----

